



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2018.0000637263

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000063-60.2016.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante ADRIANO CAMPELO VITORIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, "f", do Código Penal; reduzir as penas do réu a três meses de detenção, facultando-lhe, em sede de execução criminal, optar pelo cumprimento da pena carcerária ou recusar o benefício do "sursis" na audiência de advertência, bem como para lhe conceder a gratuidade da justiça. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores IVO DE ALMEIDA (Presidente) e PÉRICLES PIZA.

São Paulo, 13 de agosto de 2018.

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

RELATOR

Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0000063-60.2016.8.26.0197 – 1ª Vara de Francisco Morato.

Apelante: ADRIANO CAMPELO VITORIANO

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Voto nº 29.683.

1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Francisco Morato, que o condenou como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, a três meses e quinze dias de detenção, em regime prisional aberto, concedido o “*sursis*”, pelo prazo de dois anos, mediante condições, por ter, no dia 27 de setembro de 2015, por volta de 18h30min, na Avenida Ulisses Guimarães, nº 1971, Vila Guilherme, naquela cidade, ofendido a integridade corporal de sua ex-companheira Daiane Moraes Cavallaro, provocando-lhe lesão corporal de natureza leve, o réu Adriano Campelo Vitoriano apelou em busca da absolvição por insuficiência de provas ou quanto ao dolo, alternativamente pretendendo o benefício da justiça gratuita, a exclusão da agravante reconhecida, a redução das penas e o afastamento do “*sursis*” fixado na sentença.

Regularmente processado o recurso, pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.

É a síntese do necessário.

2. A absolvição é meta impossível de ser alcançada, em face do que se apurou nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

De fato, submetida ao exame de corpo de delito, a perícia atestou ter a vítima sofrido lesão corporal de natureza leve, consistente em *“equimose arroxeadas em braço esquerdo”* (fls. 10/11).

A autoria também ficou comprovada, como deflui da análise das demais provas reunidas, observado o registro da prova em Juízo pelo sistema audiovisual.

No inquérito policial, o réu disse que ele e vítima conviveram por quatro anos, tiveram dois filhos, estão separados há seis anos e mantinham bom relacionamento, até que começou a namorar e a vítima *“começou a arrumar motivos para desestruturá-lo”*. No dia dos fatos, foi até a casa dela para buscar o filho, *“momento em que começaram uma discussão, pois Daiane começou a xingar sua namorada”*, então *“ficou nervoso, pois a vítima o empurrou, momento em que desferiu um tapa no rosto de Daiane”*. Afirmou não estar embriagado naquela ocasião e não ter desferido socos contra a ex-companheira (fls.18/19). Em Juízo, reafirmou que mantinha boa convivência com a ofendida depois da separação, até que arrumou uma namorada, de quem a vítima tinha ciúme. Contou que uma semana antes dos fatos, estava na lanchonete com a namorada e Daiane *“iniciou um barraco, virou a mesa e proferiu xingamentos”*. Contou ter ido à casa de Daiane buscar o filho mais velho e *“houve resistência”*, pois a vítima *“não queria a criança na presença da namorada e proferiu xingamentos, tais como ‘aquela vagabunda’, ‘ordinária’, entre outros”*. Pegou então o filho e estavam subindo as escadas para sair da casa quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

vítima, *“enfurecida, veio atrás”* e, afirmando não se recordar *“se a ofendida foi empurrá-lo”*, disse que *“virou a mão para trás a fim de se proteger e que por estar em um degrau acima, acabou acertando-a no rosto”* e ela *“veio pra cima como uma louca, e então segurou-a pelos braços”*, afirmando ter ido embora *“enquanto a ofendida gritava, xingava sua namorada e proferia palavrões”*. Disse que *“sofreu arranhões, mas não fez exame de corpo de delito, pois não imaginava que a situação pudesse chegar a esse ponto”* (mídia digital).

A versão exculpatória por ele oferecida é contrariada pelo firme relato da ofendida, o que impede o reconhecimento da legítima defesa, pois tal excludente exige prova cabal e inconcussa da ocorrência dessa circunstância, o que aqui não se verificou.

Assim é que, ao noticiar os fatos na delegacia, a vítima relatou que o réu, seu ex-companheiro, foi até sua casa, alcoolizado, para buscar o filho Gustavo e, depois de uma discussão, a agrediu *“com tapa e socos”*, asseverando terem começado a discutir *“por motivos sem importância”* e, ao não permitir que ele levasse o filho, o réu a agrediu *“com tapa no rosto”*. Disse que saiu do cômodo e o réu a seguiu e na escada *“continuou as agressões”* e segurou seus braços, *“impossibilitando sua defesa e desferiu vários socos em sua cabeça e nos seus braços”*, enquanto os filhos, muito assustados, gritavam. Afirmou que mantinham bom relacionamento depois da separação e ser o réu pessoa tranquila, mas *“quando bebia ficava bastante agressivo”* (fls. 7/9). Em Juízo confirmou as circunstâncias em que foi agredida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

réu, depois que não concordou que ele levasse o filho por estar embriagado. Disse ter sido esse um episódio isolado e que *“não compreendeu porque foi agredida na escada, onde levou o primeiro soco, e que após tal agressão foi para dentro da casa e trancou uma das portas, porém esqueceu outra aberta, por onde o acusado entrou e iniciou mais agressões. Foi agredida apenas com socos”* (mídia digital).

Como se vê, a palavra da vítima merece acolhida, pois foi corroborada pelo conteúdo da prova técnica, que confirmou as lesões corporais compatíveis com a agressão relatada, devendo prevalecer sobre a pueril versão exculpatória oferecida pelo recorrente para explicar como a vítima acabara lesionada.

Oportuno ressaltar que em infrações da espécie aqui versada, as declarações da ofendida ganham especial relevo e têm alto valor probatório, máxime quando elas são firmes e coerentes e não se demonstra a existência de qualquer indício a revelar intenção deliberada de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente crime que não cometera, de modo que essa prova, que veio confirmada pela perícia, como já dito, era mesmo suficiente para a condenação.

Diante disso, ao contrário do alegado pela defesa no recurso, a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal traduzida por violência doméstica contra a sua ex-companheira era mesmo de rigor e deve ser mantida.

As penas, contudo, merecem reparo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

pois a incidência da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal, configurou, na hipótese, inegável "*bis in idem*", na medida em que o réu foi condenado como incurso no artigo 129, § 9º, desse diploma legal, justamente porque praticada a lesão corporal no âmbito de relações domésticas. Assim, a pena fica mantida no piso mínimo de três meses de detenção.

O regime foi o mais brando possível e a substituição das sanções carcerárias por penas restritivas de direito era mesmo incabível na hipótese, por expressa vedação legal, posto se tratar de crime cometido no âmbito das relações domésticas, incidindo as regras dos artigos 44, I, do Código Penal, e 17 da Lei nº 11.340/06.

A concessão do "*sursis*", por dois anos, sob condições, encontra amparo legal e conferiu ao caso justa solução. Todavia, à vista da manifestação trazida no recurso pela defesa, entendendo ser mais gravoso ao réu o benefício concedido na sentença, fica a ele facultado o cumprimento da pena carcerária aqui imposta, bastando que assim o requeira em sede de execução do julgado ou recuse a suspensão condicional da pena na audiência de advertência.

Por fim, considerada a declaração do réu quanto à incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família (fl. 47), possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das custas processuais fica condicionada ao surgimento de condições para o adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3º, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Novo Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.

Portanto, para os fins acima expostos é que se impõe o parcial provimento do recurso.

3. Destarte, pelo meu voto, **dá-se parcial provimento ao recurso para afastar a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do Código Penal; reduzir as penas do réu a três meses de detenção, facultando-lhe, em sede de execução criminal, optar pelo cumprimento da pena carcerária ou recusar o benefício do “*sursis*” na audiência de advertência, bem como para lhe conceder a gratuidade da justiça.**

MÁRIO DEVIENNE FERRAZ

- Relator -